



ANALISTA
NATHALIA MASSON
DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 11

ROTEIRO DE AULA

Sumário

DIREITOS POLÍTICOS

1. Soberania popular
2. Alistabilidade
3. Inalistáveis
4. Elegibilidade
5. Possibilidade de elegibilidade do Militar
6. Inelegibilidade
7. Inelegíveis de modo absoluto

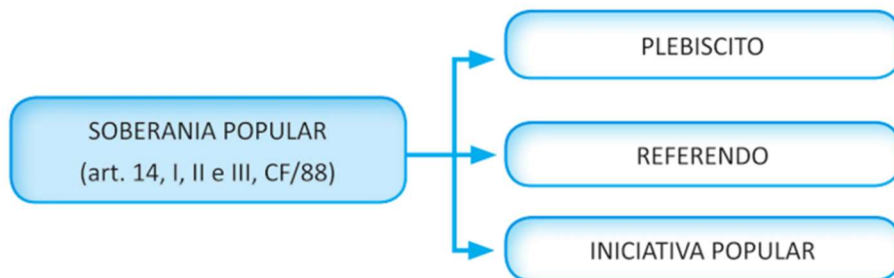
➤ **Soberania popular**

- **Art. 14, CF/88:** A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.



- **Art. 1º, parágrafo único, CF/88:** Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

- **Sufrágio**

- Direito público subjetivo que o cidadão possui em participar da organização político estatal

- Abarca a capacidade eleitoral passiva e ativa, bem como a própria participação por meio de instrumentos como o plebiscito e referendo

(I) Plebiscito: “consulta prévia aos eleitores sobre assuntos políticos ou institucionais, antes de a lei ser elaborada. As perguntas são diretas e o povo responde, apenas, sim ou não. Cumpre ao Congresso Nacional formular os questionamentos”.

- Exemplo: no ano de 1993, consoante previsto pelo art. 2º do ADCT, realizamos em nosso país um plebiscito no qual os cidadãos votaram para decidir qual seria a forma de governo (República ou Monarquia Constitucional) e o sistema de governo (Presidencialismo ou Parlamentarismo) que deveriam prevalecer. A maioria optou pelo continuísmo da forma republicana e do sistema presidencialista.

Art. 2º, ADCT: No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País. (Vide emenda Constitucional nº 2, de 1992).

(II) referendo: “é uma confirmação de assunto já transformado em lei. Faz-se uma consulta ao povo para que ele ratifique ou rejeite determinado ato legislativo. Desse modo, os eleitores respondem sim ou não, decidindo sobre a matéria previamente aprovada pelo Congresso Nacional”.

Exemplo: o Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), em seu art. 35, previu a realização de um referendo, realizado em 2005, no qual os cidadãos foram chamados a decidir se o comércio de armas de fogo deveria, ou não, ser proibido em todo território nacional.

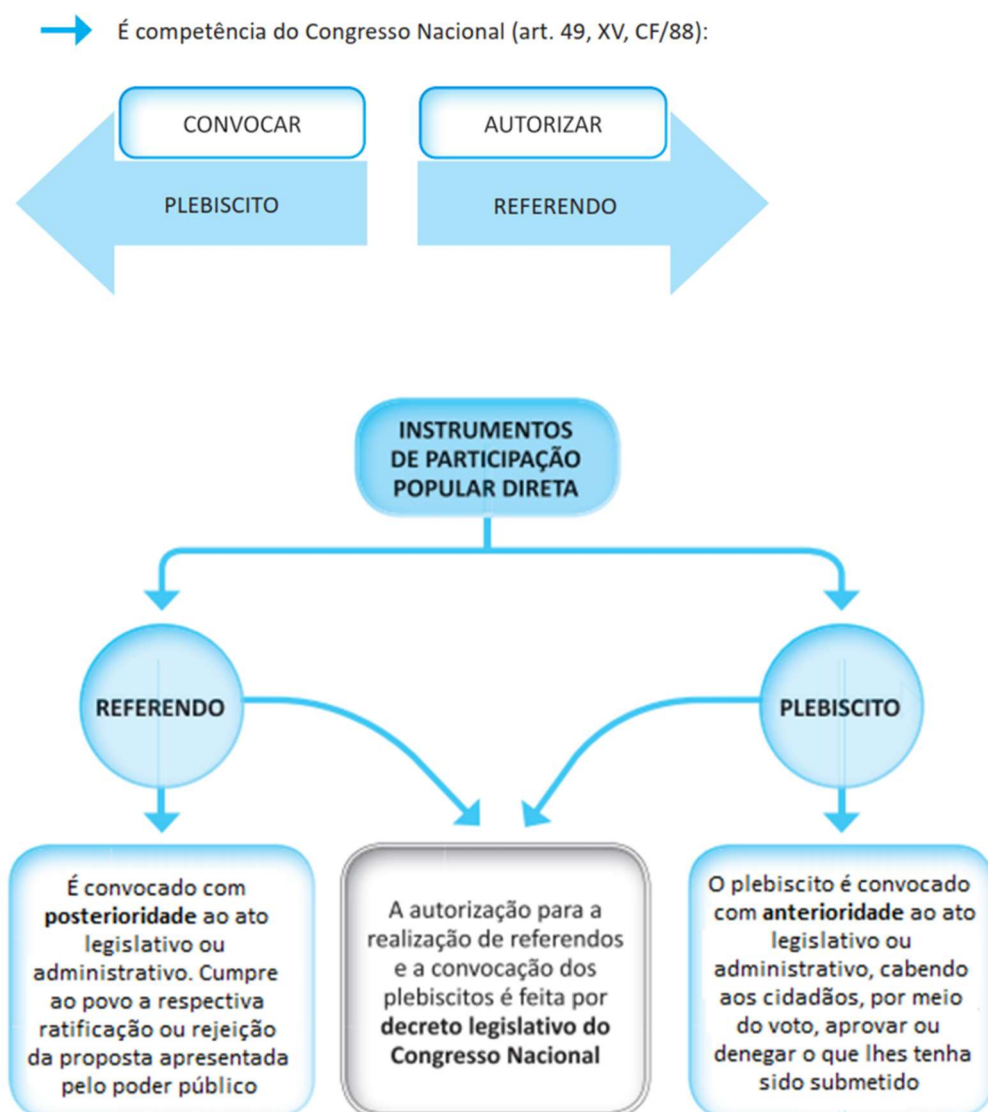
Art. 35, CF/88: É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6º desta Lei.

§ 1º: Este dispositivo, para entrar em vigor, dependerá de aprovação mediante referendo popular, a ser realizado em outubro de 2005.

§ 2º: Em caso de aprovação do referendo popular, o disposto neste artigo entrará em vigor na data de publicação de seu resultado pelo Tribunal Superior Eleitoral.”

Art. 49, CF/88: É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito.



- A EC nº 111, de setembro de 2021, adicionou dois novos parágrafos ao art. 14 da CF/88, dispondo que:

- (i) por uma questão de racionalidade, tais consultas populares, se envolverem questões locais, deverão ser realizadas no dia das eleições municipais;
- (ii) a convocação dessas consultas deverá ser feita em até 90 dias antes da data das eleições;
- (iii) a apresentação e divulgação dos argumentos favoráveis e contrários às questões que estão submetidas à consulta popular ocorrerão durante o período de campanha; no entanto, não será permitida a utilização de propaganda gratuita no rádio e na TV para essa finalidade.

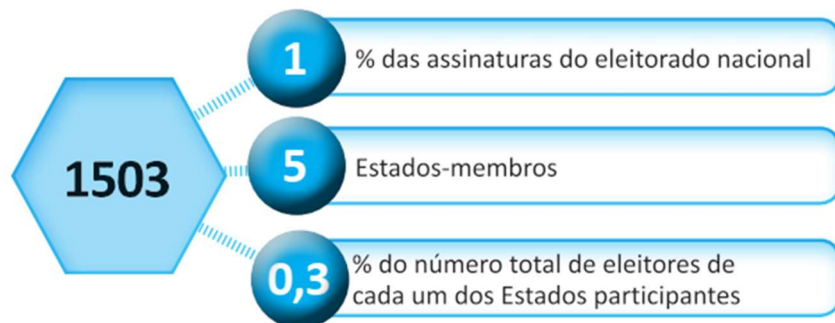
Art. 14, CF/88:

§ 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

§ 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

III) Iniciativa popular para apresentação de projeto de lei

Art. 61, § 2º, CF/88: A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.



Art. 27, § 4º, CF/88: A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

Art. 29, CF/88: O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado; (Renumerado do inciso XI, pela Emenda Constitucional nº 1, de 1992)

Art. 60, CF/88: A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

ADI 7212, Rel. Min. André Mendonça: 1. A lei eleitoral (art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997) proíbe que, no ano de eleições, o governo distribua bens, valores ou benefícios à população, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais que já estavam em andamento no ano anterior. Essa regra existe para garantir que as eleições sejam justas, evitando que esses benefícios influenciem a escolha dos eleitores e criem desigualdade entre os candidatos. Além disso, o art. 16 da Constituição proíbe mudanças na lei eleitoral no ano de eleições.

2. A Emenda Constitucional nº 123/2022 declarou estado de emergência devido ao aumento inesperado dos preços do petróleo e combustíveis. No entanto, como a situação econômica à época não era grave o suficiente para justificar essa medida, não existia fundamento na Constituição ou na lei eleitoral para a distribuição de benefícios sociais perto das eleições. Essa prática pode influenciar indevidamente o voto dos cidadãos, comprometendo a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Além disso, representa alteração da legislação eleitoral em ano de eleição, violando o art. 16 da Constituição.

3. Embora os benefícios tenham sido distribuídos apenas em 2022 e o prazo de vigência da Emenda Constitucional nº 123/2022 já tenha se encerrado, é necessário declarar sua inconstitucionalidade, para evitar que medidas semelhantes prejudiquem a igualdade na disputa eleitoral no futuro. Os cidadãos que receberam os benefícios de boa-fé não precisarão devolvê-los.

IV) Propositura de ação popular (art. 5º, LXXIII, CF/88)

Outra forma de participação democrática direta é a ação popular, que pode ser proposta exclusivamente pelo cidadão – indivíduo nacional que está no pleno gozo dos direitos políticos – para a tutela do patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural, mediante a anulação do ato lesivo. Através desse mecanismo, o cidadão exerce diretamente a soberania popular, pois não busca a defesa de interesses particulares, mas a proteção da coisa pública.

Art. 5º, LXXIII, CF/88: Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Art. 1º, § 3º, Lei nº 4.717/1965: A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda.

V) Direito de organizar e participar de partidos políticos (art. 17, CF/88)

Art. 17, CF/88: É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

I - caráter nacional;

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

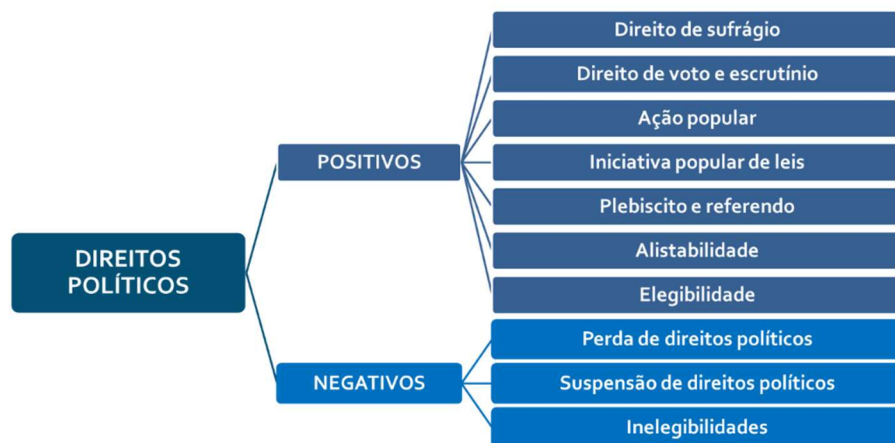
IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

Art. 14, § 3º, CF/88: São condições de elegibilidade, na forma da lei:

V - a filiação partidária.

Obs.: Recall: é um meio de participação popular direta em que os cidadãos dizem se estão ou não satisfeitos com o mandato de certo representante eleito.

- Não foi adotado pela Constituição Federal de 1988.



➤ Alistabilidade

○ **“Art. 14, § 1º, CF/88:** O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

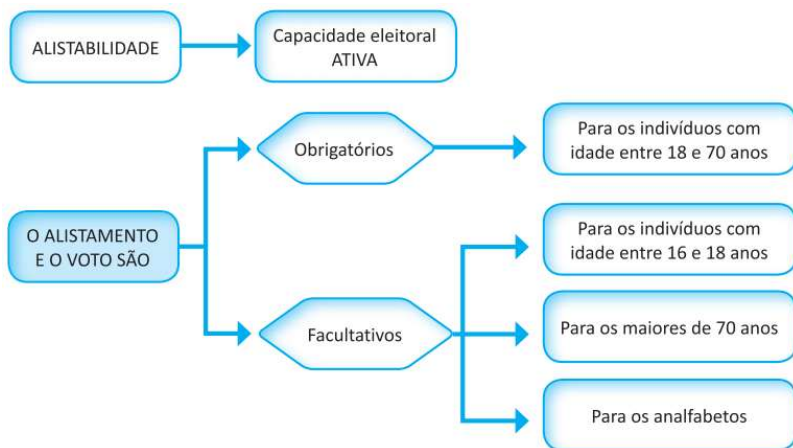
a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.”

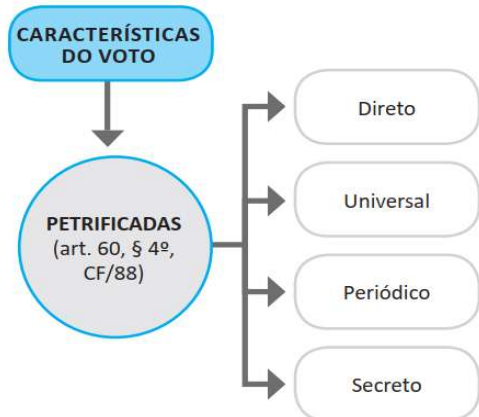
○ Capacidade eleitoral ativa (capacidade de votar)

○ Alistamento e voto não são obrigatórios para todos, mas não são facultativos para todos



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

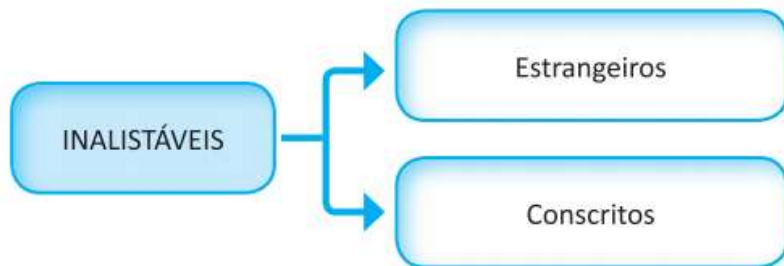
- **“Art. 60, § 4º, CF/88:** Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
 - I - a forma federativa de Estado;
 - II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
 - III - a separação dos Poderes;
 - IV - os direitos e garantias individuais.”
- Veja que a obrigatoriedade não é característica petrificada do voto (pode ser alterada por meio de EC)



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

➤ **Inalistáveis**

- **“Art. 14, § 2º, CF/88:** Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.”
- **obs.** lembre-se que o português pode requerer a equiparação ao brasileiro naturalizado, podendo, inclusive, exercer direitos políticos – foge da regra genérica do parágrafo acima



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,

Bloco 2

➤ Elegibilidade

- **“Art. 14, § 3º, CF/88:** São condições de elegibilidade, na forma da lei:
 - I - a nacionalidade brasileira;
 - II - o pleno exercício dos direitos políticos;
 - III - o alistamento eleitoral;
 - IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;
 - V - a filiação partidária;
 - VI - a idade mínima de:
 - a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;
 - b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
 - c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;
 - d) dezoito anos para Vereador.”
- Capacidade eleitoral passiva (capacidade de ser eleito)
- Repito: Atente-se que o português equiparado não deixa de ser estrangeiro, mas exerce direitos como se fosse naturalizado, podendo, portanto, se alistar eleitoralmente
- É elegível o indivíduo que preenche os seguintes requisitos:
 - Ser nacional
 - Nato ou naturalizado (e o equiparado citado acima)
 - Ser alistável
 - Todo inalistável é inelegível
 - Possuir filiação partidária
 - Não se admite a candidatura avulsa (deve ser filiado a algum partido)

- Estar no pleno exercício dos direitos políticos¹
- Ter domicílio eleitoral na circunscrição
- Possuir idade mínima exigida

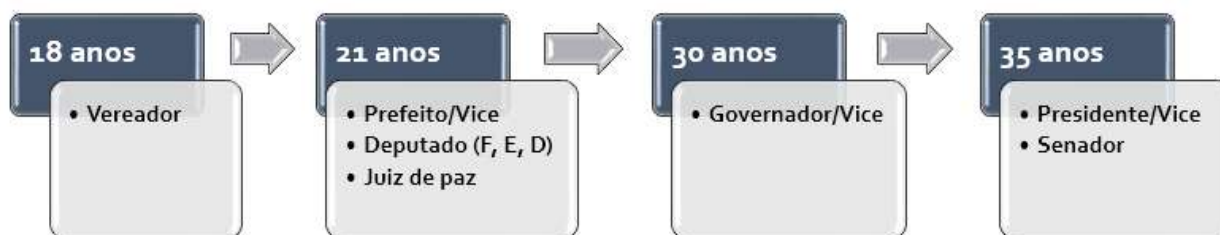
○ Domicílio eleitoral é diferente de Domicílio civil

- **“Art. 9º, Lei nº 9.504/1997:** Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Parágrafo único. Havendo fusão ou incorporação de partidos após o prazo estipulado no caput, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ao partido de origem.”

- Domicílio civil é onde se reside com ânimo definitivo
- O domicílio eleitoral exige apenas que exista algum laço com a localidade (pode ser econômico, emotivo, familiar, entre outros exemplos)

- idade mínima



- Lembre-se que as idades de 21 a 35 anos devem ser comprovadas na data da posse
- Enquanto a idade de 18 anos (para vereador) a comprovação deve ocorrer na apresentação do registro da candidatura (art. 11, §2º, Lei 9.504/97)

Art. 11, § 2º, Lei nº 9.504/1997: “A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, *salvo quando fixada em dezoito anos, hipótese em que será aferida na data-limite para o pedido de registro*” (o trecho em itálico foi acrescentado em 29.09.2015, pela Lei nº 13.165/2015).

➤ **Possibilidade de elegibilidade do Militar**

Art. 14, § 3º, CF/88: São condições de elegibilidade, na forma da lei:

¹ **“Art. 15.** É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;

II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;

V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.”

V - a filiação partidária.

Art. 142 § 3º, V, CF/88: O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

Art. 14 § 8º, CF/88: O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

Art. 14 § 1º, Resolução nº 21.608/2004, TSE: A condição de elegibilidade relativa à filiação partidária contida no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição da República, não é exigível ao militar da ativa que pretenda concorrer a cargo eletivo, bastando o pedido de registro de candidatura, após prévia escolha em convenção partidária (Res. TSE n. 20.993/2002, art. 12, § 2º).

Sobre o militar pode-se concluir:

- O militar que não está conscrito é alistável e elegível.
- Devemos, no entanto, verificar se ele tem mais ou menos de 10 anos de serviço.
- Se o militar tiver menos de 10 anos de serviço, ele deverá se afastar da atividade militar (pedir exoneração) para disputar a eleição.
- Por outro lado, se o militar tiver mais de 10 anos de serviço, ele ficará afastado pela autoridade superior durante todo período de campanha.
- Sendo eleito, logo que for diplomado ele passará para a inatividade (aposentadoria por tempo de serviço).

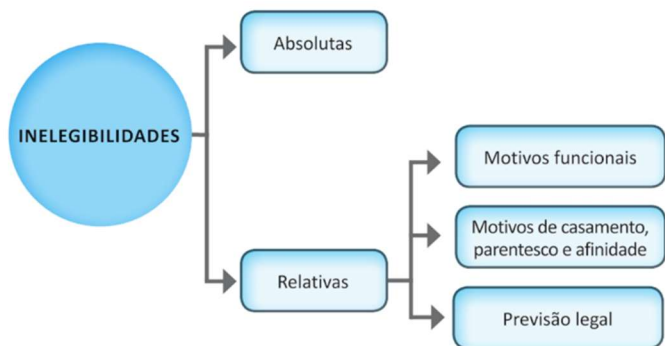
➤ **Inelegibilidade**

- “‘Inelegibilidade’ é termo que exprime os impedimentos que inviabilizam a fruição da **capacidade eleitoral passiva**, suprimindo do cidadão sua capacidade de ser eleito para cumprir mandatos eletivos. Consiste, pois, na imposição de obstáculos à candidatura do indivíduo a (todos ou a determinados) cargos, impedindo que o mesmo exerça o seu direito de ser votado.”
- Veja que a inelegibilidade apenas afeta a capacidade eleitoral passiva
- Difere, portanto, da suspensão dos direitos políticos (abrange tanto a capacidade ativa quanto passiva)

Inalistabilidade → Não alistamento como eleitor

X

Inelegibilidade → Impossibilidade de se eleger



➤ **Inelegíveis de modo absoluto**

- “A inelegibilidade absoluta consiste no categórico impedimento para o indivíduo se candidatar a **qualquer** cargo eletivo e persiste enquanto não cessada a causa que a originou”.
- “**Art. 14, § 4º, CF/88:** São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos”

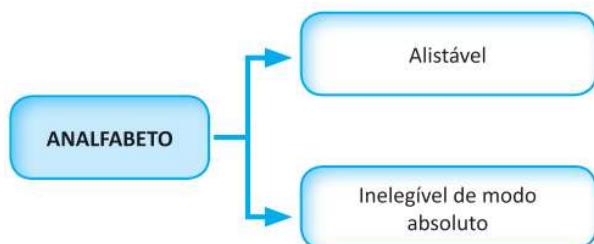


Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm

- É absoluta visto que não pode se eleger para cargo nenhum
- Quem não se alista, não se elege.
- “**Art. 14, § 3º, CF/88:** São condições de elegibilidade, na forma da lei:
 - III - o alistamento eleitoral;”

- Inalistáveis: estrangeiros e conscritos

○ Situação do analfabeto



Fonte: MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. Salvador: Juspodivm,

- Lembre-se que o analfabeto PODE se alistar como eleitor (capacidade eleitoral ativa: é alistável)
- Entretanto, não possui capacidade eleitoral passiva (inelegível)

- **“Notícias STF**

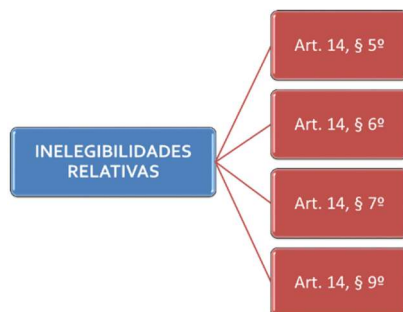
Quinta-feira, 21 de novembro de 2013

Plenário mantém absolvição do deputado federal Tiririca

Por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve, nesta quinta-feira (21), sentença do juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo que absolveu sumariamente o deputado federal Francisco Everardo Oliveira Silva, o Tiririca (PR-SP), da imputação do delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral do Estado de São Paulo sob a acusação de ter supostamente omitido, em documento público utilizado para fins de registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, a existência de bens em seu nome, bem como de ter inserido afirmação falsa, declarando que sabe ler e escrever. (...) A decisão foi tomada nos autos da Ação Penal (AP) 567, em que a Corte negou provimento à apelação interposta pelo Ministério Público paulista (MP-SP) contra a sentença absolutória de primeira instância. O MP sustentava a nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação e, também, por cerceamento da acusação pelo indeferimento da produção de provas requeridas. Sustentava, também, a nulidade da audiência realizada em 11/11/2010 pela impossibilidade de o juiz ter realizado formalmente a avaliação prevista no artigo 26, parágrafo 9º, da Resolução 23.221/10 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que permite que a ausência do comprovante de escolaridade de candidato a voto eletivo seja suprida por declaração de próprio punho e, ainda, que a exigência de alfabetização seja aferida por outros meios, desde que individual e reservadamente.”

(ii) Inelegibilidades relativas

“A inelegibilidade relativa, diferentemente da absoluta, não tem caráter subjetivo, ou seja, não se refere à condição pessoal daquele que irá se candidatar. Consiste em impedimentos para o exercício de certos cargos eletivos, em razão de situações específicas previstas na Constituição Federal em seu art. 14, §§ 5º a 9º. O relativamente inelegível tem sua elegibilidade limitada somente em parte, pois só não poderá se candidatar a alguns cargos eletivos, lembrando que o impedimento pode desaparecer, caso o cidadão se desembarace da situação que ocasiona a Inelegibilidade”.



(a) Art. 14, § 5º (reeleição)

“É sabido que nos cargos eletivos do Poder Legislativo não há qualquer restrição à reeleição. Já para os cargos de chefe do Poder Executivo, no entanto, a situação é distinta. Determina o texto constitucional, no § 5º do art. 14, com a redação dada pela EC nº 16/1997 que ‘o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e

quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente”.

- Não existe limite para as reeleições no Legislativo.

- Oitavo mandato:

- * Átila Lira (PSB-PI)
- * Átila Lins (PP-AM)
- * Gonzaga Patriota (PSB-PE)

- Sétimo mandato:

- * Eduardo Barbosa
- * José Rocha
- * Arlindo Chinaglia
- * Ivan Valente
- * Jandira Feghali
- * Claudio Cajado
- * Lauro Lopes
- * Hermes Picianello

- Reeleição na chefia do Poder Executivo

Redações anteriores:

~~**Art. 82, CF/88:** O mandato do Presidente da República é de cinco anos, vedada a reeleição para o período subsequente, e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. (Vide Emenda Constitucional de Revisão nº 5, de 1994)~~

~~**Art. 82, CF/88:** O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)~~

Redação atual:

Art. 82, CF/88: O mandato do Presidente da República é de 4 (quatro) anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

- EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO Nº 111, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021:

Art. 5º As alterações efetuadas nos arts. 28 e 82 da Constituição Federal constantes do art. 1º desta Emenda Constitucional, relativas às datas de posse de Governadores, de Vice-Governadores, do Presidente e do Vice-Presidente da República, serão aplicadas somente a partir das eleições de 2026.

Redação anterior:

~~Art. 14, § 5º, CF/88: São inelegíveis para os mesmos cargos, no período subsequente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído nos seis meses anteriores ao pleito.~~

Redação atual:

Art. 14, § 5º, CF/88: O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 1997)

- Aquele que já exerceu a chefia do Executivo por dois mandatos subsequentes (eleição e reeleição) poderia, no terceiro mandato, se eleger novamente para a chefia do Executivo ou para o cargo de vice? **R- Não**

Art. 79, CF/88: Substituirá o Presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Presidente.

- “Prefeito itinerante” ou “prefeito profissional”

RE 637.485, Rel. Min. Gilmar Mendes: O instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder. O princípio republicano condiciona a interpretação e a aplicação do próprio comando da norma constitucional, de modo que **a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo Município, mas em relação a qualquer outro Município da Federação.** Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado "prefeito itinerante" ou do "**prefeito profissional**", o que claramente é incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado de temporariedade/alternância do exercício do poder. Portanto, ambos os princípios – continuidade administrativa e republicanismo – condicionam a interpretação e a aplicação teleológicas do art. 14, § 5º, da Constituição. **O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado Município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer outro Município da Federação.**

- Vice que já exerceu esse cargo por dois mandatos consecutivos, pode, no terceiro mandato, disputar o cargo do titular?

1º MANDATO	2º MANDATO	3º MANDATO	É POSSÍVEL?
Vice	Vice	Titular	
Titular	Titular	Vice	
Prefeito do Município A	Prefeito do Município A	Prefeito do Município B	

Exemplo de Geraldo Alckmin: “nas eleições de 1994, Mário Covas, em primeiro turno, foi eleito Governador do Estado de São Paulo, tendo Alckmin por Vice-Governador. No curso deste mandato, Alckmin substituiu Covas quando necessário,

exercendo de forma interina a governança. Mário Covas, derrotando Paulo Maluf no segundo turno, é reeleito Governador nas eleições de 1998, com Geraldo Alckmin novamente ocupando o cargo de Vice. Em março de 2001, Mário Covas falece e Geraldo Alckmin assume em definitivo o cargo de Governador. Nas eleições de 2002, candidata-se à reeleição, o que é questionado pela oposição ao argumento de que, caso se sagrasse vencedor, estaria ocupando o cargo de Governador pela terceira vez ininterrupta. Alckmin vence a eleição, e o STF define (no RE nº 366.488) que o Vice-Governador reeleito que assume a vaga de titular durante o segundo mandato, mesmo tendo ocupado o cargo interinamente nos dois mandatos anteriores, pode sim se candidatar a Governador.”

RE 366.488-SP, Rel. Min. Carlos Velloso: Constitucional. Eleitoral. Vice-Governador eleito duas vezes consecutivas: exercício do cargo de Governador por sucessão do titular: reeleição: possibilidade. CF, art. 14, § 5º. I. – Vice-Governador eleito duas vezes para o cargo de Vice-Governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que, no seu primeiro mandato de vice, teria substituído o Governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de Governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão. Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo. II. - Inteligência do disposto no § 5º do art. 14 da Constituição Federal. III. - RE conhecidos e improvidos.

Bloco 3

(b) Art. 14, § 6º (desincompatibilização)

Art. 14, § 6º, CF/88: Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

- O chefe do executivo (Presidente/ Governador/ Prefeito) que pretenda se candidatar a OUTRO cargo, deverá renunciar ao seu mandato ATÉ 6 meses antes da eleição.

- Essa regra não precisa ser observada quando o chefe do Poder Executivo disputa a reeleição, já que ele estará disputando o MESMO cargo, e não outro cargo.

“Para ilustrar, vejamos a situação ocorrida em Minas Gerais: Aécio Neves foi eleito Governador do Estado pela primeira vez em outubro de 2002, assumindo a função no dia 1º de janeiro de 2003 (mandato de 2003-2006). Em 3 de outubro de 2006, no primeiro turno das eleições, Aécio vence novamente as eleições para o Governo de Minas, se reelegendo. Não foi necessário se desincompatibilizar para concorrer novamente ao cargo de Governador (haja vista ser o mesmo cargo e o § 6º, do art. 14, exigir a desincompatibilização quando se tratar de outro cargo). Em 31 de março de 2010, o então Governador reeleito, Aécio Neves, se desincompatibiliza do Governo de Minas a fim de concorrer a uma vaga no Senado Federal. Aqui a desincompatibilização foi necessária, afinal o então Governador iria concorrer a outro cargo, o de Senador (lembremos que em 2010 Aécio não poderia ocupar novamente o cargo de Governador do Estado de Minas Gerais, haja vista a vedação do art. 14, § 5º, CF/88)”.

- A Lei Complementar nº 64/90 prevê, em seu art. 1º, § 2º, uma regra específica para os vices (vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito), segundo a qual eles poderão candidatar-se a outros cargos, preservando seus mandatos, desde que, nos seis meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular.

Art. 1º, § 2º, LC nº 64/90: O Vice-Presidente, o Vice-Governador e o Vice-Prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular.

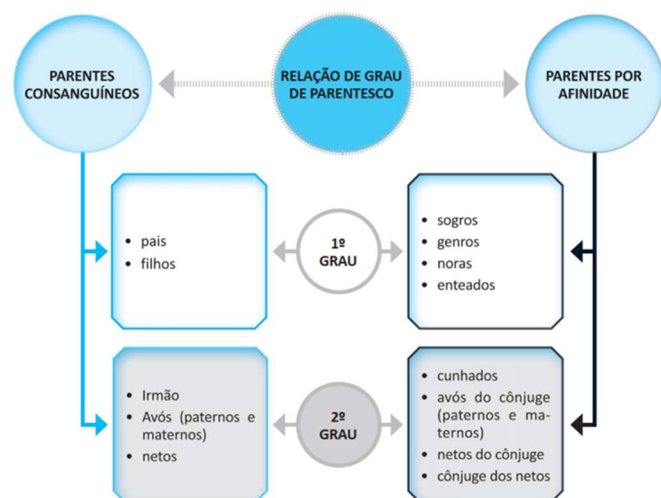
(c) Art. 14, § 7º (inelegibilidade por motivo de casamento, parentesco ou afinidade)

“Essa modalidade de inelegibilidade é conhecida como inelegibilidade reflexa, haja vista incidir sobre terceiros, isto é, “refletir” em indivíduos em razão do parentesco, da afinidade ou da condição de cônjuge que possuem frente a um chefe do Poder Executivo.”

Art. 14, § 7º, CF/88: São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

- O termo “cônjuge” abrange também os companheiros que vivem em união estável, homo ou heteroafetiva

ADPF 132-RJ, Rel. Min. Ayres Britto: O *caput* do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão família, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica.



- Prefeito do Município “A”:

☐ a circunscrição dele é o Município “A”

☐ logo, cônjuge e parentes até 2º grau não poderão se candidatar pela 1ª vez aos cargos de:

(i) Prefeito do Município “A”

(ii) Vice-Prefeito do Município “A”

(iii) Vereador do Município “A”

- Governador do Estado “X”:

☐ a circunscrição dele é o Estado X

☐ Logo, cônjuge e parentes até 2º grau não poderão se candidatar pela 1ª vez:

(i) aos cargos municipais nos Municípios que integram o Estado X

(ii) aos cargos de Deputado estadual, Deputado Federal e Senador pelo Estado X

(iii) Governador ou vice do Estado X

- Presidente da República:

☐ a circunscrição dele é o país todo.

☐ logo, cônjuge e parentes até 2º grau não poderão se candidatar a 1ª vez a NENHUM CARGO.

- Possibilidade do cônjuge ou o parente até 2º grau se candidatar à reeleição dentro da circunscrição do chefe do executivo

- É importante destacar que a parte final do § 7º autoriza que o cônjuge ou o parente até 2º grau se candidate à reeleição dentro da circunscrição do chefe do executivo. Afinal, neste caso, o cônjuge ou o parente até o 2º grau não está se promovendo às custas do chefe do executivo, **pois ele já é possuidor de um mandato eletivo próprio.**

Bloco 4

- Para resolver as questões que cobram o § 7º, o aluno deve:

1º- identificar o chefe do Poder Executivo

2º- Definir qual é a circunscrição dele

3º- Verificar se há um cônjuge / companheiro ou parente até segundo grau

4º- Verificar se o cônjuge / companheiro ou parente até segundo grau quer se candidatar **NA CIRCUNSCRIÇÃO** do chefe do executivo ou **FORA DELA**

5º - Se for **NA CIRCUNSCRIÇÃO** do Chefe do Executivo, verificar se é candidato a **ELEIÇÃO** ou a **REELEIÇÃO**.

EXEMPLO 1

- Victor é Governador de MG, eleito em 2018. João Victor, seu filho, é Vereador de Juiz de Fora/MG eleito em 2016.
- Em 2020, JV pretendia se candidatar à reeleição. Foi possível?
- **FOI POSSÍVEL!**

EXEMPLO 2

- Victor é Governador de MG, eleito em 2018. Theresa, sua filha, pretendia se candidatar a Vereadora de Juiz de Fora/MG, pela primeira vez, em 2020. Foi possível?
- **NÃO PODE!**

Veja que, entre os exemplos 1 e 2, a diferença está em que um já exercia cargo político (ex. 1) e outro estava se candidatando pela primeira vez (ex. 2)

EXEMPLO 3

- Victor é Governador de MG, eleito em 2018. JC, seu pai, é Senador por MG, eleito em 2014.
- Em 2022, ambos pretendiam disputar a reeleição. Isso foi possível?
- **SIM!**

EXEMPLO 4

- Em 2016, Renan se elegeu Prefeito de Juiz de Fora/MG. Em 2018 seu irmão, Victor, se elegeu Governador de MG.
- Esse cenário é possível?
- **SIM!**

EXEMPLO 5

- Renan: Prefeito de JF/MG desde 2016 e Victor é Governador de MG desde 2018. São irmãos.
- Em 2020, Renan poderia ter se reelegido - **SIM!**
- Em 2020, Rogerinho, irmão mais jovem de ambos, pretendia se candidatar pela 1ª vez a Vereador de Barbacena/MG. Teria sido possível? - **NÃO PODE!**
- Em 2020, Tânia, mãe deles, pretendia se candidatar a Vereadora de Três Rios/RJ. Seria possível? - **SIM!**



- Possibilidade de o cônjuge ou parente até o 2º grau do chefe do Executivo se candidatar a cargos dentro da circunscrição, inclusive ao cargo dele mesmo.

- Se o chefe do Executivo tem direito à reeleição, porque está em seu 1º mandato, e se desincompatibiliza em até 6 meses antes da eleição, ele oportuniza que seu cônjuge ou parente até o 2º grau se candidate a cargos dentro da circunscrição, inclusive ao cargo dele mesmo.

RE 344.882, Rel. Min. Sepúlveda Pertence: Com essa tradição uniforme do constitucionalismo republicano, rompeu, entretanto, a EC 16/97, que, com a norma permissiva do § 5º do art. 14 CF, explicitou a viabilidade de uma reeleição imediata para os Chefes do Executivo. 4. Subsistiu, no entanto, a letra do § 7º, atinente a inelegibilidade dos cônjuges e parentes, consanguíneos ou afins, dos titulares tornados reelegíveis, que, interpretado no absolutismo da sua literalidade, conduz a disparidade ilógica de tratamento e gera perplexidades invencíveis. 5. Mas, é lugar comum que o ordenamento jurídico e a Constituição, sobretudo, não são aglomerados caóticos de normas; presumem-se um conjunto harmônico de regras e de princípios: por isso, é impossível negar o impacto da Emenda Constitucional nº 16 sobre o § 7º do art. 14 da Constituição, sob pena de consagrar-se o paradoxo de impor-se ao cônjuge ou parente do causante da inelegibilidade o que a este não se negou: permanecer todo o tempo do mandato, se candidato à reeleição, ou afastar-se seis meses, para concorrer a qualquer outro mandato eletivo.

	Não desincompatibilizou-se seis meses antes do pleito	Desincompatibilizou-se seis meses antes do pleito
Chefe do Poder Executivo que cumpre seu 1º mandato	O cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção NÃO podem pleitear nenhum cargo eletivo na circunscrição	O cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção PODEM pleitear todos os cargos eletivos na circunscrição, até mesmo a própria chefia do Executivo
Chefe do Poder Executivo que cumpre seu 2º mandato	O cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção NÃO podem pleitear nenhum cargo eletivo na circunscrição	O cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até segundo grau ou por adoção PODEM pleitear todos os cargos eletivos na circunscrição, SALVO a própria chefia do Executivo

Súmula vinculante nº 18: A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal.

RE 758.461-PB, Rel. Min. Teori Zavascki: O Enunciado 18 da Súmula Vinculante do STF (“A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Federal”) não se aplica aos casos de extinção do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. Com base nessa orientação, o Plenário deu provimento a recurso extraordinário para deferir o registro de candidatura da recorrente.

- João se elegeu Prefeito de Patrocínio/MG em 2012 e Maria, sua esposa, dele se separou em 2015. Maria pôde se candidatar a cargos eletivos em Patrocínio nas eleições de 2016?

- Se João se elegeu Prefeito de Patrocínio/MG em 2012 e Maria, sua esposa, dele se separou em 2015; ela não pôde se candidatar a cargo nenhum em Patrocínio nas eleições de 2016, já que a separação não afastou a inelegibilidade reflexa do §7º (em 2020 ela poderá).

- Pedro se elegeu governador de MG em 2010, se separou de sua esposa em 2012, tendo falecido em 2013. Sua viúva pôde disputar cargos eletivos no Estado de Minas nas eleições de 2014?

Sim.

Bloco 5

- Para finalizar o estudo da inelegibilidade constante do § 7º, do art. 14, CF/88, é oportuno citar a decisão do STF prolatada em **outubro de 2024**, na ADPF 1089.

- Nessa arguição discutia-se a possibilidade de ocupação simultânea das chefias do Poder Executivo e do Poder Legislativo nos âmbitos municipal, estadual e federal, por pessoas com alguma relação familiar – bem como se isso representa, por si só, prejuízo à fiscalização dos atos do Executivo pelo Legislativo ou comprometimento do equilíbrio entre os Poderes.

- Segundo decidiu nossa Corte Suprema (por maioria), a interpretação do disposto no § 7º do art. 14 da Constituição da República deve ser restritiva, por ser norma limitadora de direito fundamental. Ademais, a criação de novos requisitos para o acesso de parlamentar à Presidência das casas legislativas é de competência do Poder Legislativo.

- Desta forma, não contraria o § 7º do art. 14 da Constituição da República a prática de ocupação do cargo de Presidente das Casas Legislativas (Federal, Estadual, Distrital e Municipal) por cônjuge, companheiro ou parente direto ou colateral, até o segundo grau, do Chefe do Poder Executivo do respectivo ente federado pela ausência de previsão constitucional nesse sentido.

- Para ilustrar essa possibilidade, pensemos na seguinte suposição: nas eleições de 2022, João foi eleito Governador do Estado de MG. No mesmo ano, sua esposa, Joana, foi eleita Deputada Estadual pelo estado de MG. No início do ano de 2023, ambos tomam posse: ele como Governador, ela como Deputada estadual. Imaginemos, agora, que Ana resolva concorrer à presidência da Assembleia Legislativa de MG, e vença a disputa. Note, nessa hipotética situação, que as chefias

dos Poderes Executivo e Legislativo estadual estão sendo ocupadas por um mesmo núcleo familiar, uma vez que o marido é o chefe do Poder Executivo estadual e a esposa é a chefe do Poder Legislativo do estado.

- Segundo o STF, nossa Constituição não proíbe esse cenário. Pois a inelegibilidade do art. 14, § 7º, CF/88 não impede que cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ocupem, concomitantemente e na mesma unidade da Federação, os cargos de chefe do Poder Executivo e de presidente da Casa Legislativa.

(d) Art. 14, § 9º (previsões em lei complementar)

“A Constituição Federal autoriza a edição de lei complementar para dispor sobre outros casos de inelegibilidade relativa e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra influência do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”.

Art. 14, § 9º, CF/88: Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994)

“Sobre a lei da Ficha Limpa, cumpre informar que ela trouxe algumas novidades, dentre as quais destacamos:

(1) ficarão inelegíveis e, por isso, não obterão o registro da candidatura, os candidatos que forem **condenados criminalmente por órgão colegiado**, ainda que a decisão não seja definitiva (isto é, ainda que caiba discussão na via recursal);

(2) o período em que o condenado ficará inelegível passou de três para **oito anos** por meio da nova lei;

(3) a ampliação da listagem dos crimes que acarretam a inelegibilidade **desde a condenação até o final do prazo de oito anos** (lembrando que este somente começa a ser contado depois do cumprimento da pena e não se aplica nem aos crimes culposos, nem os definidos na lei como de menos potencial ofensivo nem aos crimes de ação penal privada);”

“(4) inelegibilidade dos integrantes do Poder Legislativo e do Executivo que **renunciarem** aos seus mandatos após já ter sido oferecida representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição Federal (ou Estadual), da Lei Orgânica (Distrital ou Municipal).”

- Debates no STF sobre a LC nº 135/2010

“Importante recordar que a LC nº 135/2010 foi alvo de intensos e calorosos debates no STF, especialmente no que se refere à sua constitucionalidade.

Primeiramente, em Março de 2011, foi encaminhado ao Plenário o RE nº 633.703, no qual a Corte decidiu (por maioria de 6 X 5) que a Lei da “Ficha Limpa” não poderia se aplicada às eleições de 2010, sob o fundamento de que essa incidência violaria o princípio da anterioridade eleitoral (inscrito no art. 16, CF/88).”

“A Corte decidiu, ao julgar procedente pedido formulado em duas ações declaratórias de constitucionalidade (ADCs 29 e 30) e improcedente o formulado em ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4.578), todas por votação majoritária, que: (i) a Lei da “Ficha Limpa” é compatível com a Constituição e pode ser aplicada a atos e fatos ocorridos anteriormente à edição da LC nº135/2010; (ii) inelegibilidade não é pena, motivo pelo qual incabível a incidência do princípio da irretroatividade da lei, notadamente, da presunção de inocência às hipóteses de inelegibilidade. Assim, no campo eleitoral, especialmente no que se refere à elegibilidade, consignada está a prevalência da proteção do público e da coletividade.”

Notícias STF

Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012

STF decide pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) concluíram nesta quinta-feira (16) a análise conjunta das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs 29 e 30) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4578) que tratam da Lei Complementar 135/2010, a Lei da Ficha Limpa. Por maioria de votos, prevaleceu o entendimento em favor da constitucionalidade da lei, que poderá ser aplicada nas eleições deste ano, alcançando atos e fatos ocorridos antes de sua vigência.

A Lei Complementar 135/10, que deu nova redação à Lei Complementar 64/90, instituiu outras hipóteses de inelegibilidade voltadas à proteção da probidade e moralidade administrativas no exercício do mandato, nos termos do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal.

Notícias STF

Quarta-feira, 04 de outubro de 2017

STF decide que prazo de inelegibilidade anterior à Lei da Ficha Limpa é válido

Por maioria dos votos (6 x 5), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é válida a aplicação do prazo de oito anos de inelegibilidade àqueles que foram condenados pela Justiça Eleitoral, por abuso do poder econômico ou político, anteriormente à edição da Lei Complementar (LC) 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). A possibilidade de modulação dos efeitos da decisão da Corte e a fixação da tese para efeito de repercussão geral devem ser analisadas na sessão desta quinta-feira (5).

Reconheceram a constitucionalidade da aplicação retroativa do prazo de oito anos os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli e a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia. Ficaram vencidos os ministros Ricardo Lewandowski, relator, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio e Celso de Mello.

➤ Art. 14, § 10 (ação de impugnação de mandato eletivo)

Art. 14, § 10, CF/88: O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

- Referida ação deve ser proposta perante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, sendo competente o juiz eleitoral da zona em que ocorreu a diplomação se a ação foi proposta em face de Prefeito ou Vereador ou perante o Tribunal Regional Eleitoral ou o Tribunal Superior Eleitoral, de acordo com o órgão responsável pela expedição do diploma e por onde se processou o registro do candidato. Observa-se, ainda, que deverá ser instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, tramitando em segredo de justiça e respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

- A ação de impugnação de mandato eletivo é uma ação de conhecimento (constitutiva negativa), de rito ordinário, com dispensa de prova pré-constituída, sendo suficiente que a ação seja instruída com provas e indícios suficientes e não por meras alegações e suposições.

- Legitimidade

* Ministério Público Eleitoral

* Partidos políticos, as coligações e os candidatos que tiverem concorrido nas eleições

Art. 14, § 11, CF/88: A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

PARTIDOS POLÍTICOS

1. Primeiras Palavras

-Art. 1º da Lei nº 9.096/1995 (Lei orgânica dos Partidos Políticos): O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal

- Filiação partidária como condição de elegibilidade

Art. 14, § 3º, CF/88: São condições de elegibilidade, na forma da lei:

V - a filiação partidária;

Art. 87, Lei nº 4.737/1965: Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos.

Art. 11, § 14, Lei nº 9.504/1997: É vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)

Redações anteriores:

~~Art. 9º, Lei nº 9.504/1997:~~ Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.

~~Art. 9º, Lei nº 9.504/1997:~~ Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de, pelo menos, um ano antes do pleito, e estar com a filiação deferida pelo partido no mínimo seis meses antes da data da eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015).

Redação Atual:

Art. 9º, Lei nº 9.504/1997: Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

- Desfiliação partidária

* Há a perda do mandato?



- No ano de 2007, mesmo sem existir uma norma expressa (em lei ou em nossa Constituição) tratando do assunto, o TSE e o STF criaram uma **tese jurisprudencial** no sentido de que a 'infidelidade partidária' seria uma causa de perda do mandato eletivo. Assim, acaso o titular do mandato eletivo, sem justa causa, saísse do partido político pelo qual se elegeu, ele perderia o cargo. Até então, o assunto era tratado unicamente por uma Resolução do TSE (a Res. nº 22.610/2007), e, segundo o entendimento que vigorava na época, o dever constitucional de observância do princípio da fidelidade partidária alcançava tanto os eleitos tanto pelo sistema proporcional, quanto pelo sistema majoritário

- Em maio de 2015, o STF, por ocasião do julgamento da ADI 5081-DF, reviu seu posicionamento anterior e passou a entender que a perda do mandato em razão da troca de partido não mais atingiria os candidatos eleitos pelo sistema majoritário (Prefeito, Governador, Senador e Presidente da República), mas, tão somente, os eleitos pelo sistema eleitoral proporcional (Deputados Federais, Estaduais, Distritais e Vereadores).

- Neste julgamento foi aprovada a seguinte **tese**: “A perda do mandato em razão da mudança de partido não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor”.

- Ao julgar parcialmente inconstitucional a Resolução 22.610/2007 do TSE (nos trechos em que ela mencionava os cargos majoritários), nossa Corte Suprema frisou que:

(i) no sistema majoritário a regra da fidelidade partidária não consiste em medida necessária à preservação da vontade do eleitor, não sendo um corolário da soberania popular (um exemplo recente e bem ilustrativo: em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito Presidente da República pelo PSL, tendo se desfilado da sigla no final do ano de 2019; essa saída da agremiação não configurou ato que pudesse ocasionar a perda do mandato presidencial por infidelidade partidária);

(ii) já no caso dos parlamentares eleitos pelo sistema proporcional, eventual mudança de partido político no curso do mandato gera um processo na Justiça Eleitoral que pode resultar na perda do mandato. Neste processo serão assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa e será avaliada a existência ou não de justa causa que fundamente a alteração partidária. Isso porque, no sistema proporcional, mudar de partido depois de eleito é uma forma de frustrar a soberania popular – afinal, os eleitores, nesse sistema, podem votar diretamente no candidato, mas também podem votar no partido.

Súmula nº 67, TSE: A perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário.

- Em setembro de 2015, apenas alguns meses depois da decisão tomada pelo STF na ADI 5081, o Congresso Nacional aprovou uma minirreforma eleitoral (Lei nº 13.165/2015) que alterou a Lei nº 9.096/1995 e criou o art. 22-A, tratando explicitamente da “infidelidade partidária” e elencando três situações que configuram ‘justa causa’ para a troca de partido.

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliou, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito.

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses:

I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;

II - grave discriminação política pessoal; e

III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

- E em **setembro de 2021**, com a edição da EC nº 111, foi inserido o § 6º ao art. 17, corroborando a tese fixada pelo STF uns anos antes, no sentido de que o dever de fidelidade partidária somente existe para os detentores de cargos eletivos proporcionais (sendo inaplicável para os ocupantes de cargos majoritários).

Art. 17, § 6º, CF/88: Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021)

Obs.: Esse novo dispositivo constitucional acrescentou uma 4ª hipótese de desfiliação partidária que não vai acarretar a perda do mandato: a anuência do partido.

2. Natureza Jurídica

- Os partidos políticos são pessoas jurídicas de Direito Privado

Art. 17, § 2º, CF/88: Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

Art. 44, CC/2002: São pessoas jurídicas de direito privado:

V - os partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003)

-Veja que o partido adquire personalidade jurídica na forma da lei civil: registro em cartório

-Apenas o registro do estatuto ocorre no TSE (não é justiça eleitora e nem TRE – atente-se para a especificidade do TSE)

3. Princípios e preceitos regentes

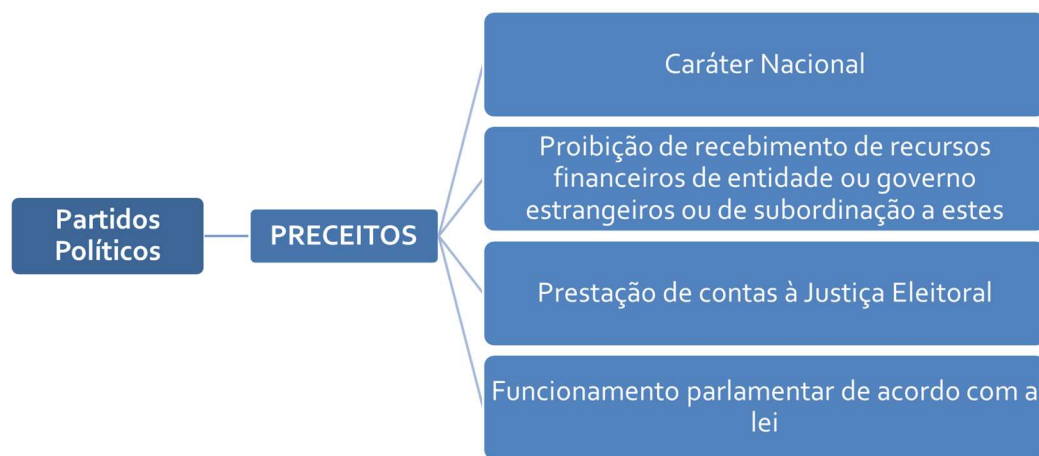
Art. 17, CF/88: É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:

I - caráter nacional;

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;

III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.



(i) caráter nacional: O partido político deverá ter caráter nacional, com representantes em todo território do país.

Art. 7º, § 1º, Lei nº 9.096/1995: Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de dois anos, o apoio de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, 0,5% (cinco décimos por cento) dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% (um décimo por cento) do eleitorado que haja votado em cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

(ii) Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou Governo estrangeiros ou de subordinação a estes: esse é um preceito que visa proteger os interesses do país e resguardar a soberania nacional.

-Note que se trata da cláusula de barreira; essa cláusula se encontra em fase de aplicação gradual conforme se verifica abaixo no **Art. 3º, EC nº 97/2017**

Art. 17, § 3º, CF/88: Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

II - tiverem eleito pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

Notícias STF

Quinta-feira, 07 de dezembro de 2006

Plenário do STF considera “cláusula de barreira” inconstitucional

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos) que instituem a chamada "cláusula de barreira". A decisão unânime foi tomada no julgamento conjunto

de duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 1351 e 1354), ajuizadas, respectivamente, pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e pelo Partido Socialista Cristão (PSC).

A cláusula de barreira, que seria aplicada a partir do próximo ano, restringia o direito ao funcionamento parlamentar, o acesso ao horário gratuito de rádio e televisão e a distribuição dos recursos do Fundo Partidário.

Os partidos sustentam, com base no princípio da liberdade e da autonomia partidária, que uma lei ordinária não pode estabelecer tais limites ou condições restritivas, submetendo os partidos a um tratamento desigual. Alegam, em síntese, que a submissão do funcionamento parlamentar, ao desempenho de seu partido no período eleitoral, viola o artigo 17, caput e parágrafo 1º da Constituição Federal.

Segundo o primeiro dispositivo (art. 17, caput da CF/1988), “é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos”.

Já o segundo (parágrafo 1º do art. 17) prevê que “é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária”. (...)

(...) Voto do relator

O ministro Marco Aurélio afirmou, inicialmente, que a discussão básica está na harmonia do artigo 13 da Lei dos Partidos Políticos com a Constituição Federal. Segundo ele, os demais dispositivos atacados são alcançados pelo critério da consequência, por arrastamento.

Após citar as consequências que a cláusula de barreira teria a partir de 2007, o relator destacou que, dos 29 partidos existentes hoje no país, apenas sete alcançariam os requisitos previstos na legislação.

“Em síntese, a prevalecer, sob o ângulo da constitucionalidade, o disposto no artigo 13 da Lei 9.096/95, somente esses partidos terão funcionamento parlamentar, participarão do rateio de cem por cento do saldo do fundo partidário, gozarão, em cada semestre e em cadeias nacional e estadual, de espaço de vinte minutos para a propaganda eleitoral e desfrutarão de inserções, por semestre e também em redes nacional e estadual, de trinta segundos ou um minuto, totalizando oitenta minutos no ano”, afirmou o ministro Marco Aurélio.

“Os demais ficarão à míngua, vale dizer, não contarão com o funcionamento parlamentar, dividirão, com todos os demais partidos registrados junto ao Tribunal Superior Eleitoral, a percentagem de um por cento do fundo partidário e, no tocante à propaganda partidária, terão, por semestre, apenas dois minutos restritos à cadeia nacional”, completou.

O ministro-relator fez uma reconstituição legal sobre o nascimento da cláusula de barreira, que, pela primeira vez, surgiu na Constituição outorgada de 1967. A norma, sobre a qual recebeu várias emendas, não adquiriu caráter constitucional a partir de 1988, com a Carta Magna. A regra voltou a valer, em 1995, com a Lei 9.096.

“Está-se a ver que o disposto no artigo 13 da Lei 9.096/95 veio a mitigar o que garantido aos partidos políticos pela Constituição Federal, asfixiando-os sobremaneira, a ponto de alijá-los do campo político, com isso ferindo de morte, sob o ângulo político-ideológico, certos segmentos, certa parcela de brasileiros”, declarou. “E tudo ocorreu a partir da óptica da sempre ilustre maioria”, observou.

Art. 3º, EC nº 97/2017: O disposto no § 3º do art. 17 da Constituição Federal quanto ao acesso dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão aplicar-se-á a partir das eleições de 2030.

Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que:

I - na legislatura seguinte às eleições de 2018:

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem eleito pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação;

II - na legislatura seguinte às eleições de 2022:

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% (dois por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem eleito pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação;

III - na legislatura seguinte às eleições de 2026:

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% (dois e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1,5% (um e meio por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou

b) tiverem eleito pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.

Art. 17, § 5º, CF/88: Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

Art. 17, CF/88:

§ 7º Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% (cinco por cento) dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 2022)

§ 8º O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 30% (trinta por cento), proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 117, de 2022)

(iii) Prestação de contas à Justiça Eleitoral: os partidos políticos devem prestar contas à Justiça Eleitoral de qualquer recurso que venham a receber, sejam os recursos oriundos do fundo partidário ou fruto de doações, bem como de todos os gastos realizados nos processos eleitorais.

(iv) Funcionamento parlamentar de acordo com a lei: “é a lei que define os critérios aferidores do *status* de ‘nacional’ dos partidos políticos”.

ADI 1.363, Rel. Min. Marco Aurélio: Mostra-se harmônico com a Carta da República preceito de lei federal, artigo 12 da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995, revelador do funcionamento do partido político nas Casas Legislativas, por intermédio de uma bancada que deve constituir lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas Casas e as normas estabelecidas na referida lei. Autonomia partidária e das Casas Legislativas incólumes, não se podendo falar em transgressão a preceitos que lhes asseguram competência privativa para dispor sobre o regimento interno e os serviços administrativos.

Art. 17, § 4º, CF/88: É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar.

Art. 6º, Lei nº 9.096/1995: É vedado ao partido político ministrar instrução militar ou paramilitar, utilizar-se de organização da mesma natureza e adotar uniforme para seus membros.

Art. 5º, XLIV, CF/88: Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

4. Coligações Partidárias

- A coligação é uma conformação política decorrente de aliança partidária temporária formalizada entre dois ou mais partidos políticos para concorrerem, de forma unitária, às eleições. Distingue-se dos partidos políticos que a integram e a eles se sobrepõe, provisoriamente, adquirindo capacidade jurídica para representá-los.

*** Vedação das coligações partidárias em eleições proporcionais**

- A EC nº 97, de 04.10.2017, alterou o art. 17, § 1º, CF/88 para vedar as coligações partidárias nas eleições proporcionais.
- Vejamos as diferentes redações desse dispositivo:

Redação originária:

~~Art. 17, § 1º, CF/88: É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias.~~

Redação anterior:

~~Art. 17, § 1º, CF/88: É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 52, de 2006)~~

Redação atual:

Art. 17, § 1º, CF/88: É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)

- A EC nº 97 estabeleceu a proibição das coligações nas eleições proporcionais, de forma que cada partido terá que disputar o pleito sozinho, sem fazer tais alianças (antigamente tão comuns).

- Insta informar, todavia, que o art. 2º da EC nº 97 determinou que a vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, somente seria aplicada a partir das eleições de 2020 (isto é, nas eleições de outubro/2018 as coligações para as eleições de Deputado Federal, Estadual e Distrital ainda foram válidas; já nas eleições que aconteceram em novembro de 2020, as coligações nas eleições proporcionais já não valeram).

- Em final de setembro de 2021, a Lei nº 14.208/2021 (que alterou a Lei nº 9.096/1995 – Lei dos Partidos Políticos – e a Lei nº 9.504/1997 – Lei das Eleições), instituindo as **federações de partidos políticos**.

- A federação partidária é uma reunião de dois (ou mais) partidos políticos que possuam afinidade ideológica ou programática e que, depois de constituída e registrada no TSE, atuará na eleição como se fosse uma única agremiação partidária.

- ‘Coligações’ X ‘federações’:

*** Semelhanças:**

- (i) ‘coligações’ e ‘federações’ representam a reunião de dois ou mais partidos políticos;
- (ii) atuam, perante a Justiça Eleitoral, como se fossem um partido único.

*** Diferenças:**

- (i) enquanto a coligação é formada para disputar uma determinada eleição majoritária e sua atuação somente se dá no período eleitoral (logo após a eleição, a coligação é desfeita), a federação é constituída para atuar em eleições majoritárias ou proporcionais como se fosse uma única agremiação partidária por, no mínimo, 4 anos – o que significa que sua atuação se dá não apenas no período eleitoral mas, também, durante o exercício do mandato;
- (ii) enquanto as coligações podem ser formadas em qualquer esfera federativa (em âmbito nacional, estadual ou municipal); as federações necessariamente serão nacionais.

- Diferentemente da fusão ou da incorporação, na formação da federação partidária, de acordo com a Lei nº 14.208/2021, os partidos federados continuam existindo e preservam a sua identidade/autonomia – vale dizer, mesmo que o partido esteja em uma federação partidária, ele mantém prerrogativas importantes, como, por exemplo, a legitimação universal para provocar o controle de constitucionalidade perante nossa Corte Suprema e, o mais importante!, continua com ‘a chave do cofre’!

- O STF foi acionado para avaliar a constitucionalidade dessa lei na ADI 7021.

- Uma decisão liminar monocrática, proferida em 8/12/2021 pelo Min. Barroso, validou as federações partidárias – o Min. entendeu que a federação é constitucional porque “se propõe a ser um instituto de efeitos duradouros, ainda que não permanentes, cuja formação exigirá reflexão e debates que considerem seriamente os seus efeitos”.

- Segundo Barroso, “ao que tudo indica, o que se pretendeu com a norma impugnada não foi aprovar um retorno disfarçado das coligações proporcionais. Buscou-se, ao contrário, assegurar a possibilidade de formação de alianças persistentes entre partidos, com efeitos favoráveis sobre o sistema partidário, já que as federações serão orientadas ideologicamente por estatuto e programa comuns – o que não ocorria com as coligações anteriores”.

- Dessa forma, de acordo com o ministro, as federações, embora também permitam transferência de votos entre as agremiações, são diferentes das coligações porque devem contar com programa comum de abrangência nacional. Os partidos também devem permanecer associados por pelo menos quatro anos, podendo ser proibidos de firmar novas parcerias caso deixem a federação antes desse prazo.

ADI 7021/DF MC-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso: Ementa: Direito constitucional e eleitoral. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo de Medida Cautelar. Federação de Partidos Políticos. Lei nº 14.208/2021. Cautelar parcialmente deferida, quanto ao prazo de registro, para preservação da isonomia. 1. A lei questionada – Lei nº 14.208/2021 – alterou a redação da Lei nº 9.096/1995, criando o instituto da federação partidária. Essa nova figura permite a união entre partidos políticos, inclusive para concorrerem em eleições proporcionais (para deputado federal, estadual e vereador). Alegação de vícios de inconstitucionalidade formal e de inconstitucionalidade material. I. Inexistência de inconstitucionalidade formal 2. O projeto de lei foi iniciado e aprovado no Senado Federal, sob a antiga redação do art. 17, § 1º, da Constituição, que admitia coligação eleitoral inclusive no sistema proporcional.

(...)

(...) Na sequência, foi remetido à Câmara dos Deputados e aprovado, sob a vigência da nova redação do referido dispositivo, que passou a vedar coligações em eleições proporcionais (EC 97/2017). Daí a alegação de que deveria ter retornado à Casa em que iniciada a tramitação. O argumento, porém, não procede. 3. Nada na Constituição sugere que a superveniência da emenda constitucional referida exigiria o retorno ao Senado Federal do projeto já aprovado pelas duas

Casas. O reexame pela Casa iniciadora somente se dá no caso em que o projeto tenha seu conteúdo alterado na Casa revisora (CF, art. 65, parágrafo único), o que não ocorreu. Na Câmara dos Deputados, houve apenas emendas de redação. Cabe observar ainda que: (i) federação partidária e coligação constituem institutos diversos; e (ii) o Congresso Nacional, em sessão conjunta, reunindo o Senado e a Câmara, por maioria absoluta, rejeitou o veto que havia sido apostado pela Presidente da República ao projeto aprovado. (...)

(...) Portanto, há inequívoca manifestação de vontade de ambas as Casas Legislativas em relação à matéria. II. Inexistência de inconstitucionalidade material 4. A federação partidária possui importantes pontos de distinção em relação às coligações, que em boa hora foram proibidas. As coligações consistiam na reunião puramente circunstancial de partidos, para fins eleitorais, sem qualquer compromisso de alinhamento programático. Tal fato permitia, por exemplo, que o voto do eleitor, dado a um partido que defendia a estatização de empresas, ajudasse a eleger o candidato de um partido ultraliberal. Ou vice-versa. A fraude à vontade do eleitor era evidente. 5. Já a federação partidária, embora assegure a identidade e a autonomia dos partidos que a integram (art. 11-A, § 2º), promove entre eles: (i) uma união estável, ainda que transitória, com durabilidade de no mínimo 4 (quatro) anos (art. 11-A, § 3º, II); (ii) requer afinidade programática, que permita a formulação de estatuto e de um programa comuns à federação (art. 11-A, § 6º, II), e (iii) vincula o funcionamento parlamentar posterior às eleições (art. 11-A, § 1º). (...)

(...) Em tais condições, as federações não implicam transferência ilegítima de voto entre partidos com visões ideológicas diversas e, portanto, não geram os impactos negativos sobre o sistema representativo que resultavam das antigas coligações proporcionais. 6. É possível questionar a conveniência e oportunidade da inovação, que pode retardar a necessária redução do número de partidos políticos no país. Mas essa avaliação, de natureza política, não cabe ao Poder Judiciário. Em juízo cautelar e em exame abstrato da matéria, não se vislumbra inconstitucionalidade. Naturalmente, se no mundo real se detectarem distorções violadoras da Constituição, tal avaliação preliminar poderá ser revisitada. Para isso, no entanto, é imperativo aguardar o processo eleitoral e seus desdobramentos. Por ora, portanto, não é o caso de impedir a experimentação da fórmula deliberada pelo Congresso Nacional. III. Quebra da isonomia entre a federação e os demais partidos (...)

(...) 7. Existe, porém, um problema de quebra de isonomia no tratamento diferenciado dado à federação partidária, no que diz respeito ao seu registro perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Partidos políticos têm de fazê-lo até 6 (seis) meses antes das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 4º), sendo que, em relação à federação, a lei ora impugnada estende esse prazo até a data final do período de realização das convenções partidárias. Trata-se de uma desequiparação que não se justifica e que pode dar à federação indevida vantagem competitiva. IV. Dispositivo 8. Voto pelo referendo da cautelar, parcialmente deferida, apenas quanto ao prazo para constituição e registro da federação partidária perante o TSE, tendo como consequência: (i) suspender o inciso III do § 3º do art. 11-A da Lei nº 9.096/1995 e o parágrafo único do art. 6º-A da Lei nº 9.504/1997, com a redação dada pela Lei nº 14.208/2021; (...)

(...) (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao *caput* do art. 11-A da Lei nº 9.096/1995, de modo a exigir que, para participar das eleições, as federações estejam constituídas como pessoa jurídica e obtenham o registro de seu estatuto perante o Tribunal Superior Eleitoral no mesmo prazo aplicável aos partidos políticos. **9. Tese: “É constitucional a Lei nº 14.208/2021, que institui as federações partidárias, salvo quanto ao prazo para seu registro, que deverá ser o**

mesmo aplicável aos partidos políticos. Excepcionalmente, nas eleições de 2022, o prazo para constituição de federações partidárias fica estendido até 31 de maio do mesmo ano”.